Processo nº **0065448-09.2025.8.17.2001**

AUTOR(A): CLAUDIA FERNANDA VASCONCELLOS WANDERLEY

RÉU: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

SENTENÇA

Trata-se de **ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência cumulada com indenização por danos morais**, ajuizada por **Cláudia Fernanda Vasconcellos Wanderley**, em face de **Unimed Recife – Cooperativa de Trabalho Médico**, objetivando a condenação da demandada à cobertura integral do tratamento oncológico prescrito (com a medicação **Nivolumabe 480mg**) e demais providências clínicas correlatas, bem como à compensação pelos danos morais decorrentes da **demora na autorização e liberação do tratamento médico** necessário à preservação de sua vida.

Antecipação de tutela deferida ao Id. 212084358.

Relata a parte autora, em apertada síntese, que: **i)** é beneficiária de plano de saúde prestado pela ré; **ii)** é portadora de neoplasia maligna de amígdala (CID C09), com metástases pleurais e ósseas; **iii)** houve prescrição médica específica para o uso de imunoterapia com o medicamento **Nivolumabe 480mg**; **iv)** mesmo diante da urgência do quadro clínico, a ré não autorizou o início do tratamento dentro do prazo legal de 24h, condicionando a liberação à juntada de documentos adicionais e protelando a decisão por diversos protocolos administrativos, frustrando o início do tratamento; **v)** referida conduta culminou com o agravamento do estado de saúde da autora, que veio a óbito em 18/09/2025, conforme atestado nos autos; **vi)** por fim, pugna-se, após habilitação da herdeira menor, **pelo reconhecimento da responsabilidade da operadora ré pela mora indevida na autorização de tratamento urgente e pela condenação em danos morais**.

A parte ré apresentou contestação (Id. 213603002), arguindo, em preliminar, **falta de interesse de agir**, ao argumento de que inexistiu negativa expressa do tratamento e que o procedimento administrativo ainda estaria em análise pendente de exames complementares. No mérito, sustentou: **i)** ausência de negativa injustificada; **ii)** inexistência de responsabilidade civil; e **iii)** ausência de danos morais indenizáveis. Impugnou, ainda, o valor da causa.

Petição de réplica (Id. 219181977) indicando o óbito da parte autora, e requerimento de substituição processual pela herdeira **Fernanda Wanderley Barreto**, na condição de menor impúbere, representada por seu pai, **Severino Oscar Barreto Coutinho Neto**, requerendo, ainda, o julgamento antecipado da lide.

A parte Ré informou desinteresse na produção de provas.

É o relatório. Passo a decidir.

DAS PRELIMINARES

I – DO INTERESSE DE AGIR

O interesse de agir pode ser determinado pela presença da utilidade e necessidade. O Interesse processual caracterizado quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático.

É o caso dos autos. A parte Autora requer a tutela jurisdicional para obter autorização de medicamento para tratamento oncológico.

A ré sustenta que não houve negativa de cobertura, mas a documentação acostada demonstra que o pedido de autorização permaneceu em análise por período excessivo, mesmo diante do caráter urgente do procedimento.

A necessidade de intervenção judicial se justifica pela inércia da ré em atender tempestivamente a solicitação, comprometendo a saúde e o bem-estar da parte autora.

Note-se, ainda, que a parte Ré não havia realizado a autorização antes do ajuizamento da presente ação.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse.

II – DO VALOR DA CAUSA

O valor da causa, nas ações em que houver cumulação de pedidos, deve corresponder à soma dos valores de todos eles, nos termos do art. 292, VI, do CPC. Ainda, quanto à obrigação de fazer, deve corresponder ao valor economicamente auferível. Nesse sentido:

> CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL, ACRESCIDA DO VALOR DOS DANOS MORAIS. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ . PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n .º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência do STJ manifesta-se no sentido de que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda. Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como

também possui um montante econômico aferível . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes. 4 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2100420 SP 2022/0098421-7, Data de Julgamento: 03/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022)

No caso dos autos, a parte autora corretamente considerou o valor da causa como a média dos medicamentos, somado ao valor requerido ao título de danos morais.

Assim, rejeito a preliminar de impugnação ao valor da causa.

DO MÉRITO

I – DA DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO

Sabe-se que os pactos que contemplam natureza de amparo à saúde são ordinariamente de adesão, traduzindo relação jurídica na qual não se possibilita a discussão do conteúdo de suas cláusulas pela parte aderente e, geralmente, hipossuficiente. Ante a condição de fragilidade do consumidor diante do fornecedor, o CDC definiu sua obediência aos desígnios desse diploma.

Os planos ou seguros de saúde estão submetidos, dessa forma, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos.

Paralelamente, tendo objeto específico de dar assistência médico-hospitalar ao consumidor-contratante, sua execução não pode fugir a tal desiderato, em face da boa-fé objetiva dos pactuantes (art. 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes), princípio regedor de suas estipulações.

O cerne da presente demanda reside na **demora da ré em autorizar tratamento oncológico prescrito em caráter de urgência**, o que, segundo a petição inicial e os documentos que a instruem, comprometeu diretamente o início oportuno da imunoterapia com **Nivolumabe 480mg**, indicada para o tratamento de neoplasia metastática.

Considerando que a própria parte ré **procedeu à autorização do medicamento**, não se controverte, no presente feito, acerca da **necessidade ou da obrigatoriedade da cobertura**, mas tão somente acerca da **demora injustificada na respectiva autorização**.

Com efeito, toda a linha defensiva desenvolvida na contestação está alicerçada na assertiva de que **não houve negativa expressa de cobertura** e, por conseguinte, **não teria havido qualquer abuso ou inadimplemento contratual** por parte da operadora, tese que, contudo, não afasta a análise da mora excessiva verificada no caso concreto.

Ora, sabe-se que, à luz da **Resolução Normativa nº 623/2024 da ANS**, atualmente vigente, verifica-se que o **prazo máximo para resposta da operadora a solicitações não enquadradas como de urgência ou emergência é de até 05 (cinco) dias úteis**, consoante dispõe seu art. 12, inciso II, alínea “a”:

Art. 12. As solicitações de procedimentos ou serviços de cobertura assistencial serão respondidas nos seguintes prazos:

I - as solicitações de procedimentos ou serviços de urgência e emergência devem ser **respondidas imediatamente** pela operadora, observadas as normas legais e infralegais em vigor; e
II – nos demais casos, as respostas devem ocorrer:

a) se não for possível fornecer resposta imediata, a operadora demandada **terá o prazo de até cinco dias úteis**, a partir da data da solicitação, para apresentá-la diretamente ao beneficiário; e b) nas solicitações de procedimentos de alta complexidade – PAC – ou de atendimento em regime de internação eletiva, a operadora demandada terá o **prazo de até dez dias úteis**, a partir da data da solicitação, para apresentá-la diretamente ao beneficiário.

§1° Nos casos de solicitação de procedimentos ou serviços de cobertura assistencial em que os prazos máximos para garantia de atendimento, previstos na Resolução Normativa n° 566, 29 de dezembro de 2022, sejam inferiores ao prazo previsto no inciso II, a resposta da operadora ao beneficiário deverá se dar dentro do prazo previsto na Resolução Normativa n° 566, 29 de dezembro de 2022.

§2° O prazo de resposta de que trata esse artigo se presta às seguintes informações:

I - aprovação/autorização do procedimento ou serviço de cobertura assistencial; ou
II – negativa do procedimento ou serviço de cobertura assistencial, na forma do art. 14.

§3º Caso tenha sido instaurada motivadamente junta médica/odontológica, na forma da normatização vigente, o dever de informação ao beneficiário será considerado atendido quando observados a forma e prazos previstos na Resolução Normativa nº 424, de 26 de junho de 2017, ou norma que vier a sucedê-la.

§4° O prazo de resposta de que trata este artigo não se confunde com a data da efetiva realização do procedimento que deve ocorrer conforme previsto na Resolução Normativa nº 566, 29 de dezembro de 2022, inclusive na hipótese do §3°, ressalvada a particularidade do art. 4º, § 2° da Resolução Normativa nº 424, de 2017.

§5° Em qualquer hipótese não serão admitidas respostas genéricas para atendimento aos prazos de que trata este artigo, como, por exemplo, “em análise”, “em processamento”, “em auditoria”, devendo ser circunstanciada em linguagem de fácil compreensão para o beneficiário, inclusive quando referente à instauração de junta médica/odontológica ou se tratar de pendência sobre aspectos de logística para realização do procedimento.

§ 6° O não atendimento a solicitações de complementação de instrução somente poderá ser considerado para fins da resposta prevista no § 2º, inciso II deste artigo, quando, na forma do art.14, estiver listado

objetivamente em linguagem clara e adequada o que impossibilitou o prosseguimento, sendo inadmitida exigência desarrazoada.

Ocorre que, no caso em exame, o primeiro requerimento de autorização do tratamento foi formulado em **08 de julho de 2025**, tendo enfrentado sucessivos entraves de natureza administrativa que impediram sua liberação em tempo oportuno. Posteriormente, em **29/07/2025**, foi protocolizado novo pedido de autorização para o fornecimento do medicamento **NIVOLUMABE**, alegadamente registrada sob o nº **4023818**, ocasião em que a parte autora já se encontrava **internada em unidade de terapia intensiva (UTI)**.

Considerando que o ajuizamento da presente demanda ocorreu em **05/08/2025**, verifica-se que **já havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis** previsto para análise e autorização de procedimentos **não urgentes**. A situação revela-se ainda mais gravosa, na medida em que o caso concreto ostenta natureza **inequivocamente urgente**, conforme expressamente consignado no **laudo médico**, circunstância que impunha resposta imediata da operadora de saúde.

No presente caso, mostra-se evidente a urgência da medida, uma vez que se cuida de **tratamento oncológico**, cuja natureza demanda resposta célere e eficaz. Ressalte-se, ademais, que **dois pedidos administrativos anteriores foram indeferidos ou obstaculizados por meras exigências formais**, o que comprometeu de forma significativa a continuidade e a efetividade do tratamento da parte autora.

O **laudo médico datado de 30/07/2025 (Id. 211941030)** atesta expressamente a gravidade do quadro clínico, sendo seguido de **sucessivos requerimentos administrativos não atendidos ou indevidamente negados** (Ids. 211941030, 211941031 e 211941832), evidenciando a **inércia da operadora de saúde** diante de situação que exigia providências imediatas.

Cumpre destacar, ainda, que a guia de autorização acostada aos autos pela parte Ré data de 07/08/2025.

Sob pena de desnaturar os objetivos inerentes à própria natureza do contrato (art. 424 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704670/artigo-424-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002) do CC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91577/codigo-civil-lei-10406-02) e art. 1º (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11335600/artigo-1-da-lei-n-9656-de-03-de-junho-de-1998) da Lei nº 9.656 (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104153/lei-9656-98)/1998), não se pode excluir da cobertura o tratamento ou exame prescrito pelo médico, porquanto essencial para a saúde do beneficiário.

Nesse sentido:

> APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CRIOPRESERVAÇÃO DE ÓVULOS. CÂNCER DE MAMA . URGÊNCIA COMPROVADA. PROCEDIMENTO PRESCRITO PARA PRESERVAÇÃO DE FERTILIDADE. INFERTILIDADE CAUSADA POR DOENÇA COBERTA PELO SEGURO SAÚDE. NEGATIVA TÁCITA INJUSTIFICADA . DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. APELO DA AUTORA PROVIDA. APELO DE RÉU NÃO PROVIDO A recusa tácita de cobertura de procedimento essencial à preservação da fertilidade de paciente oncológica, diante de comprovação médica e urgência, caracteriza conduta abusiva da operadora de plano de saúde, ainda que o procedimento não esteja expressamente previsto no rol da ANS . A criopreservação de óvulos, quando vinculada a tratamento oncológico com risco de infertilidade, integra o escopo da assistência à saúde e não se confunde com a reprodução assistida em sentido estrito. A omissão e o descumprimento da tutela de urgência judicialmente imposta, que culminaram em bloqueio judicial para realização de procedimento médico urgente, justificam a condenação por danos morais. Sentença parcialmente reformada para condenar a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais . RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 8ª Câmara Cível Especializada do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo da SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e DAR PROVIMENTO ao apelo de RAQUEL VIRGINIA RIBEIRO

BARBOSA, na conformidade da ata de julgamento e nos termos do voto do Relator. Recife, data da sessão . Desembargador Relator Djalma Andrelino Nogueira Junior 8ª Câmara Cível Especializada – TJPE

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00713472220248172001, Relator.: DJALMA ANDRELINO NOGUEIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 04/09/2025, 8ª Câmara Cível Especializada - 2º (8CCE-2º))

Assim, existindo cobertura hospitalar do plano (Id. 211941028), é dever da seguradora garantir a sua realização.

A ausência de resposta ou imposição de demasiada formalidade em caso inegavelmente urgente configura recusa tácita.

Paralelamente, tendo objeto específico de dar assistência médico-hospitalar ao contratante, a execução do contrato de saúde não pode fugir a tal desiderato, em face da boa-fé objetiva dos pactuantes (art. 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes), princípio regedor de suas estipulações.

É, por conseguinte, defeso, aos partícipes do ajuste, cumprir a avença da forma que melhor lhes aprouver, sem levar em conta a finalidade precípua do pacto.

Evidenciado, portanto, o direito da parte autora.

II – DA DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO

Patente a irregularidade da demora da autorização de custeio do tratamento indicado para a autora, deve ser analisado se é cabível assegurar-lhe compensação indenizatória por danos morais, em decorrência da conduta irregular imputada à apelante quanto ao cumprimento das obrigações contratadas no plano de saúde.

Assim, é necessário aferir se o ilícito praticado se revela capaz de causar danos aos direitos da personalidade do beneficiário, ensejando a qualificação do dano moral e legitimando a condenação da ré ao pagamento de indenização a esse título.

De fato, o mero descumprimento contratual não configura, por si só, lesão aos direitos de personalidade da autora, devendo ser analisado se, no caso em exame, ocorreu-lhe dano extrapatrimonial indenizável.

No presente caso, a autora **se encontrava em estado avançado da doença, com risco real de morte**, situação que, por si só, impunha **resposta célere e eficaz** da ré. A mora injustificada comprometeu o acesso à terapêutica adequada, agravando o sofrimento físico e emocional da paciente, que veio a falecer posteriormente.

Em virtude disso, **é devida a indenização por danos morais**, a ser arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, **sem desconsiderar a função punitivo-pedagógica da condenação**, em face da relevância do bem jurídico tutelado — a saúde e a vida.

Por outro lado, o sistema legal pátrio não possui cláusulas legais expressas, hábeis a cumprir esta árdua tarefa atribuída aos magistrados. Assim, os operadores do direito necessitam lançar mão da regra geral do arbitramento.

Coube à doutrina e à jurisprudência a complexa e multifacetária tarefa de prudentemente arbitrar o dano moral, utilizando-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (vide REsp nº 108155/RJ, Rel. Min Waldemar Zveiter, j. em 04.12.97, publicado no DJU de 30.3.98, Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça).

Destarte, utilizando-se dos postulados acima mencionados, ponderando o caso concreto, deve o magistrado arbitrar os valores a título de dano moral, sem que, com isso, traga

algum enriquecimento sem causa por uma das partes, devendo ser fixado o quantum seguindo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, guardando, ao mesmo tempo, um caráter reparatório e pedagógico, a fim de punir a demandada pela falta de diligência, evitando que tais situações ocorram novamente.

Assim, tenho que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se razoável, considerando a gravidade das consequências da demora da ré, capazes de implicar, inclusive, o comprometimento do bem da vida, como ocorrido no caso.

Ressalte-se, contudo, que **não há nos autos elementos suficientes para se estabelecer nexo causal direto entre a demora na autorização do tratamento e o falecimento da parte autora**, razão pela qual a indenização ora fixada limita-se aos prejuízos morais presumivelmente experimentados em decorrência da falha na prestação do serviço.

Ante o exposto, com fundamento no Art.487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

a) **CONFIRMAR** a tutela provisória de urgência deferida ao Id. 212084358 e **DECLARAR** a obrigação da Ré na autorização de tratamento oncológico em prazo razoável;

b) **CONDENAR a ré ao pagamento de 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais,** quantia a ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde a data da presente sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (súmula 326).

c) **CONDENO, ainda, a recolher as custas processuais e taxa judiciária calculadas sobre o valor atualizado da condenação e arcar com honorários advocatícios que fixo em 10% sobre a mesma base de cálculo.**

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Interposta apelação, intime-se para contrarrazões.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Sem recurso, certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as anotações de estilo.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Recife, data da assinatura digital.

Sonia Stamford Magalhães Melo

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: SONIA STAMFORD MAGALHAES MELO
28/01/2026 17:13:57
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 228797600

26012817135763500000222591545

IMPRIMIR GERAR PDF